



גליון 287

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:00
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

השיעור השבועי ממור' ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"א שבט תשפ"ה

פרשת יתרו

ענייני ט"ו בשבט - דיני קדימה בברכות

נושאי השיעור: עיקר יום ט"ו בשבט הוא עניין הלכתי | מנהג אכילת פירות בט"ו בשבט | אמירת תחנון בט"ו בשבט | תענית ביום ט"ו בשבט | מנהג תענית לחתן ולכלה ביום החתונה | ברכת 'העץ' היא ברכה מבוררת יותר | פרי העץ ופרי האדמה איזה מהם יקדים | פרי ממין שדבעה ופרי חביב את מי יש להקדים | סתם ויש אומרים בדברי מרן השלחן ערוך | איזה אדר הוא העיקרי בשנה מעוברת | הגאון מהר"ם בן חביב | קשים מזונותיו וזיווגו של אדם כקריעת ים סוף | ההבטחות של הקב"ה הם על תנאי שנתפלל | שמא יגרום החטא

תלוי אם האילנות חנטו לפני ט"ו בשבט או אחריו. [- בהדמנות אולי נסביר בהרחבה לגבי דיני ערלה מה המשמעות של ט"ו בשבט, יש בזה כמה הבדלים. כי יש פעמים ששלושים יום בשנה חשובים שנה, ופעמים צריך שלוש שנים מלאות. לפעמים זה יכול להיות אפילו יותר. יש בזה הרבה פרטי דינים ואכמ"ל].

ב. מנהג אכילת פירות ביום ט"ו בשבט

מכיוון שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות יש מנהג שמופיע כבר בספר תיקון יששכר (הובא במגן אברהם סימן קלא ס"ק טז) שחיברו גדול אחד שחי בתקופתו של מרן הבית יוסף, שכתב שנוהגים להרבות באכילת פירות בט"ו בשבט. המנהג הזה היה נפוץ תמיד אצל האשכנזים, אבל גם אצל הספרדים הוא היה, במיוחד אצל אלו שנוהגים על פי המקובלים. שנוהגים לקחת מכל מיני פירות ושבעת המינים במיוחד, ולברך עליהם.

כמובן צריך להיזהר מאוד, שמחמת שרוצים לברך שלא יבואו למצב שמברכים ברכות לבטלה. אבל על כל פנים הוא מנהג נפוץ מאוד. כיום גם ספרדים וגם אשכנזים נוהגים להרבות באכילת מיני פירות בט"ו בשבט.

ג. תענית ביום ט"ו בשבט

מרן בשלחן ערוך (סימן קלא סעיף ו) פסק גם שאין אומרים תחנון בט"ו בשבט. כמו כן כתב בשלחן ערוך (סימן תקעב סעיף ג) שאסור להתענות בט"ו בשבט, זה כמו יום טוב קטן.

א. ראש השנה לאילנות

השיעור לעילוי נשמת ר' עזרא בן סניור רוח השם תניחנו בגן עדן, אכ"ר.

השבוע חל ט"ו בשבט. חז"ל קבעו שיום ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, וצריך לדעת שזה בעיקרון מושג הלכתי. ט"ו בשבט זה לא יום הדין על האילנות, שהרי המשנה (נלאש השנה פ"א א' אומרת: "בארבעה פרקים בשנה העולם נידון: בפסח על התבואה, בשבועות. בעצרת על פירות האילן, בסוכות בחג נידונים על המים, ובראש השנה כל באי העולם - זה בני אדם - עוברים לפניו כבני מרון". דהיינו שיום הדין של האילנות זה בעצרת.

מאידך גיסא, המשמעות של ראש השנה לאילנות ביום ט"ו בשבט היא, הלכתית, לעניין מעשרות. בתרומות אין נפקא מינה, אבל במעשרות יש. שהנה בששת השנים לשמיטה, בשנים ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית - ראשי תיבות אבד"ה - מפרשים מעשר שני. בשנה השלישית והשישית מפרשים מעשר עני, ובכל השנים מפרשים מעשר ראשון. והנה ירק צריך להשקות אותו תמיד, גם במקום שיוורד גשם באופן נורמלי,

והזמן הקובע של ירקות לאיזה שנה הם שייכים הוא זמן הלקיטה. דהיינו מתי שקוטפים את הירק. לעומת זאת, בפירות, באילנות, התאריך הקובע זה ט"ו בשבט. כי בט"ו בשבט, למעשה, זה כבר רוב הזמן של עונת הגשמים, ולכן זה התאריך הקובע. וממילא זה נפקא מינה כדי לדעת לאיזה שנה הפרי שייך.

זה נפקא מינה גם לגבי שנת השמיטה ולגבי קביעת הזמן של ערלה. שזה

ד. תענית ביום החופה לחתן ולכלה

יש מנהג - במיוחד אצל האשכנזים - שהחתן והכלה מתענים ביום החופה. ויש יסוד למנהג הזה, והוא מופיע כבר בתקופת הראשונים. יש אומרים שזה בגלל שהחתן והכלה מוחלים להם על כל עוונותיהם. ולומדים את זה מהפסוק (במלכות כה, ט) "וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל", ושואלים חז"ל (וישגלמי ביכורים ג, ג) "וכי מחלת שמה? והלא בשמת שמה, אלא שנמחלו לו כל עוונותיו". למדו מכאן שיום החופה הוא כמו יום כיפור של החתן והכלה. ולכן יש שנהגו להתענות ביום החופה. ויש אף שנוהגים, שבתפילת מנחה של יום החופה, החתן והכלה אומרים את נוסח הווידי שאומרים בתפילת מנחה של ערב יום הכיפורים.

יש אומרים סיבה אחרת: שהנה אם לאחר החתונה, פתאום הכלה לא תמצא חן בעיני החתן, והוא יבוא לבית הדין, והוא ירצה להימנע מגט - זה מסובך מדי בשבילו... ויטען שהיה שיכור בזמן החופה, הוא שתה הרבה לפני החתונה. כמובן שטענה כזאת, אפילו אם שתה - לא כל כך פשוט שהיא תתקבל, הרי הקידושין קידושין אפילו אם היה שיכור, אלא אם כן היה שיכור כלוט, שיכור לגמרי שלא יודע מה נעשה איתו, שדינו כשוטה לכל דבר. אבל אם הוא מבין קצת - הקידושין קידושין. על כל פנים יש אומרים, שבגלל זה נהגו שהחתן מתענה באותו היום.

ה. תענית ביום החופה למנהג הספרדים

רוב הספרדים לא נהגו להתענות ביום החתונה. אדרבה, יש הרבה פוסקים ספרדים שכותבים שאסור לצום כי זה יום טוב שלו. אז אם החופה היא לאחר השקיעה זה באמת עדיין לא יום טוב, זה ערב יום טוב. אבל אם החופה היא לפני השקיעה זה יותר חמור לכאורה, שהרי מתענה ביום טוב. אבל הבן איש חי ועוד כמה פוסקים מזכירים את המנהג הזה.

ו. תענית ביום החופה או יום הפטירה שחלו ביום ט"ו בשבט

אם חל יום החופה ביום ט"ו בשבט, כותב המגן אברהם שלא מתענים, משום שזה כמו אדם שמתחתן בראש חודש או בחנוכה או פורים שאסור לו להתענות בהם. בחול המועד אסור להתחתן, אבל בחגים הללו שהם מדרבנן מותר, אבל אסור לצום בהם. ובכלל הדבר הוא יום ט"ו בשבט, כיון שמרן פסק שאסור להתענות בו ממילא גם חתן אסור להתענות ביום ט"ו בשבט.

בכלל זה, גם מי שיום פטירת אביו או אימו חל ביום ט"ו בשבט, אינו מתענה, כי אסור להתענות ביום זה.

ז. סדר קדימה בברכות

כפי שאמרתי, נהגו בט"ו בשבט להרבות באכילת פירות, ולכן חשוב מאוד ללמוד בימים הללו את הלכות ברכות. ב"ה יש הרבה הלכות ברכות. במסכת ברכות יש פרקים שלמים שונים בברכות הנהנין, ברכות הראייה וברכות הריח. בכל דבר יש כמה סוגים של ברכות. וניגע היום בכמה נקודות בעניין סדר קדימה בברכות.

אם יש לפני האדם פרי שברכתו העץ ופרי שברכתו האדמה, שהן ברכות שונות. יש נידון איזו מהם היא ברכה נחשבת למבוררת יותר. יש אומרים שברכת העץ נחשבת לברכה מבוררת יותר, מפני שאם יש ספק מה לברך אם ברכת העץ או האדמה - מברך האדמה ופוסט את העץ. כמו כן אם אדם טעה, ובמקום לברך העץ על פרי שברכתו העץ וברך עליו האדמה, בדיעבד יצא. כי גם העץ גדל באדמה. כלומר בסופו של דבר גם העץ יוצא מהאדמה. לעומת זאת, אם אדם ייקח עגבנייה או כל ירק אחר, ויברך עליה בורא פרי העץ אינו יוצא ידי חובה, משום שזה לא גדל על העץ. אכן אם זה פרי האדמה שגדל על דבר שהוא כמו עץ ממש, באמת יש פוסקים שאומרים שיצא ידי חוב. וכך הדין להלכה, כי סוף סוף הוא לא שיקר, הוא בירך העץ וזה כמו עץ. אבל ירקות שבוודאי אינן גדלים בעץ, אם בירך עליהם העץ לא יצא ידי חובה.

אם למשל היה לפניו שהכל והעץ, או שהכל והאדמה, זה כמעט מוסכם שברכות העץ או האדמה קודמים לברכת שהכל. חז"ל קבעו (ברכות מ.), "על הכל אם בירך שהכל נהיה בדברו יצא". דהיינו אפילו על פרי העץ או פרי האדמה. וממילא ברכת שהכל אינה נחשבת לברכה מבוררת, כיון שהיא

כוללת את כל המינים. וכך פסק בשלחן ערוך (סימן קכ"א סעיף ג) וז"ל: "הביאו לפניו דבר שברכתו בורא פרי העץ ודבר שברכתו שהכל, בורא פרי העץ קודמת שהיא חשובה, שאינה פוסטת אלא דבר אחד. וכן בורא פרי האדמה ושהכל, בורא פרי האדמה קודם".

ח. איזה שירצה יקדים

אשר על כן נחלקו הראשונים, האם ברכת העץ קודמת לברכת האדמה, משום שהיא ברכה מבוררת יותר מאשר ברכת האדמה. מאידך יש ראשונים שאמרו, שמכיוון שכל דבר שהוא פרי האדמה לכתחילה מברכים עליו ברכת האדמה, וכל דבר שהוא העץ צריך לברך עליו העץ, הרי שברכת העץ אינה מבוררת יותר מאשר ברכת האדמה ודינם שווה. מרן בשלחן ערוך (סימן קכ"א) מביא את המחלוקת הזו, וכתב וז"ל: "ואם הביאו לפניו בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה איזה מהם יקדים. ויש אומרים שבורא פרי העץ קודם". כלומר שמרן מביא בסתם את הדעה שהברכות הללו שוות, ואת הדעה השניה שברכת העץ קודמת הביאה כ"ש אומרים. וכלל הוא בדינו: סתם יש אומרים הלכה כסתם.

אם כן לשיטת היש אומרים, שברכת העץ קודמת, היינו שבכל מצב ברכת העץ קודמת להאדמה. מאידך, ל"סתם" שהובא בדברי מרן, משמע שזה לא משנה אם פרי העץ שיש לפניו הוא פרי משבעת המינים - ענבים או תאנים או רימונים, או סתם פרי העץ אחר, ולצידם יש מלפפון, עגבנייה וכיו"ב, גם בזה יש אומרים שאיזה מהם שירצה יקדים. אין דין קדימה כשהברכות אינן שוות.

כמו כן אם למשל, יש לפניו העץ והאדמה, והעץ חביב יותר, זה דבר שטעים לו מאוד, כיון שהרבה ראשונים כותבים בפירוש שאיזה שירצה יקדים היינו אפילו חביב. ויש חולקים. אבל יש ראשונים שסוברים שכל מה שיש אומרים איזה שירצה יקדים, אבל אם אחד מהם הוא מין שבעה, הוא קודם. יש בזה כמה דעות.

למעשה, מרן השלחן ערוך סתם, ולדעתו בכל מצב - כשיש לפני האדם כמה מיני פירות - מה שירצה יכול להקדים. אפילו אם השני הוא חביב או ממין שבעה, אם רוצה להקדים את פרי האדמה - רשאי. וכל הנידון הזה הוא רק כאשר רוצה לאכול משניהם. אך אם רוצה לאכול רק מאחד מהם, אין את הנידון של דיני קדימה.

ט. אי לי מיצרי או לי מיוצרי

כמובן שלכתחילה, כדאי מאוד להקדים את המין שבעה או את החביב על פני פרי האדמה, אך לפעמים יש מצב שאין פתרון: אם למשל יש לפניו ענבים שהם משבעת המינים וברכת העץ, ומנגד יש אבטיח שברכתו בורא פרי האדמה, והוא אוהב מאוד לאכול אבטיח, הרי שהפרי האדמה הוא חביב, ופרי העץ הוא ממין שבעה. במצב כזה יש לנו לנהוג כדעת מרן השלחן ערוך, שאיזה שירצה יקדים. כי אם יקדים ויברך על העץ הרי שלא עשה נכון לפי הרמב"ם, הוא היה צריך לברך על החביב. ואם בירך על החביב, לפי כמה ראשונים זה לא טוב, כי העץ הוא מין שבעה. במצב כזה, אי לי מיצרי או לי מיוצרי. אין פתרון. לכן איזה שירצה יקדים.

י. פרי ממין שבעה ופרי חביב

הנה כאמור הראשונים נחלקו כאשר יש לפניו פרי ממין שבעה ומנגד פרי חביב, שלהרמב"ם (פסק ח מהלכות ברכות הלכה יג) תמיד החביב קודם. ומאידך לראשונים אחרים מין שבעה קודם. זו למעשה מחלוקת תנאים ואמוראים בגמרא (מ). שאם יש פרי שהוא מין שבעה, ומנגד פרי אחר שהוא חביב, ושניהם ברכתם בורא פרי העץ, למשל ענבים ותפוחים, שאם שניהם חביבים בוודאי שהענבים קודמים, זה משבעת המינים ומין שבעה עדיף. אבל אם מצד אחד יש מין שבעה שהוא לא חביב בעיניי, יש לו ענבים ותפוחים, והתפוח הוא חביב, לפי הרמב"ם עליו להקדים ולברך על התפוח.

לעומת זאת, הרבה ראשונים חולקים על הרמב"ם, וסוברים שמין שבעה קודם לחביב. וכן פסק מרן השלחן ערוך (סימן קכ"א סעיף א) במפורש וז"ל: "היו לפניו מיני פירות הרבה, אם ברכותיהם שוות, ויש ביניהם ממין שבעה, מקדים מין שבעה אף על פי שאינו חביב כמו המין האחר". - כאן מרן כותב

לכאורה שלא כדעת הרמב"ם, ודעתו שמין שבעה וחביב מין שבעה קודם. אולם בסעיף ב' כותב מרן המחבר וז"ל: "ולהרמב"ם, אם היה מין אחד חביב עליו יותר, בין שברכותיהם שוות בין שאינן שוות, בין שיש בהם ממין שבעה בין שאין בהם ממין שבעה, מקדים החביב לו אז באותה שעה". הרי שמרן מזכיר את דעת הרמב"ם. ולכאורה יש לנו כלל, סתם ויש אומרים הלכה כסתם. שהרי בסעיף א' כתב בסתם שמין שבעה קודם לחביב, ובסעיף ב' מרן מביא את שיטת הרמב"ם בשמו.

יא. מרן לא הכריע להלכה

אולם למעשה דעת מרן לא פשוטה כאן. כיון שמרן לא כתב במפורש את הסתם ויש אומרים, שאז צריך להיות הלכה כסתם. אלא כתב מצד אחד בסתם, ומצד שני כתב "ולהרמב"ם". זה דבר שיש עשרות פעמים בשלחן ערוך שמרן כותב דעה אחת בסתם אחר כך הוא כותב "ולהרמב"ם" או "ולהרא"ש", הוא מזכיר אותם בשמם. אז האם זה גם נחשב כמו סתם ויש אומרים או לא. ובאמת הט"ז (ספ"א) כותב, שמרן כאן בסימן ר"א לא הכריע אם מין שבעה קודם או חביב קודם. ומבאר הפרי מגדים, שהכלל סתם ויש אומרים נאמר רק כאשר הוא נכתב כך, אבל כאשר מרן מזכיר את השיטה החולקת בשמה, כמו "ולהרמב"ם", כוונת מרן שלא להכריע. וכוונת מרן לומר "אבל להרמב"ם" דהיינו שיש לשיטה הזו משקל כמו השיטה שהזכיר בתחילה בסתם.

יב. פת כוסמין ופת שעורים - מי קודם לברכה

באמת, אם זו כוונת הט"ז, יש להקשות, משום שבדיני בציעת הפת (ספ"א קס"א סעיף ז) כתב מרן, שאם הביאו לפניו פת שעורים ופת כוסמין, מברך על של שעורים כיוון שהוא ממין שבעה, אף על פי שהכוסמין יפים. דהיינו הרי הכוסמין זה משבעת המינים, זה לא חיטה אבל זה שייך למשפחה של החיטה, לכן לחם העשוי מכוסמין ברכתו ללא ספק "המוציא לחם מן הארץ" וברכת המזון. ואם זה עוגה מכוסמין ברכתה "בורא מיני מזונות" ו'על המחיה'. והנה, הכוסמין זה הרבה יותר משבוע מהשעורה. לעומת זאת, השעורה כתובה במפורש "ארץ חיטה ושעורה", מה שאין כן הכוסמין זה רק קרוב משפחה או בן דוד של החיטה. לכן השעורה עדיפה על הכוסמין. ולכן כך פסק מרן השלחן ערוך שלחם שעורים חשוב יותר מלחם כוסמין.

ולכאורה מדברי מרן הללו משמע, שמין שבעה - השעורה, חשובה יותר מהכוסמין, למרות שהכוסמין זה חביב. וזה לא כמו שיטת הרמב"ם. ומשמע שדעת מרן שמין שבעה קודם לחביב.

יג. אם יש לחלק בין קדימה בפירות לקדימה בסעודה

בספר ערוך השלחן מביא את ההוכחה הזאת בדעת מרן, אבל הוא דוחה אותה וכותב שזו אינה ראייה. הוא טוען שלגבי ברכת המוציא זה דין אחר, ושם הוא מבאר למה הדין לגבי סעודה הוא דין שונה מאשר דיני קדימה בפירות. וממילא דווקא בדיני קדימה בפירות מרן לא הכריע, אולם לגבי סעודה מרן הכריע. ואכמ"ל.

אולם האמת שזה פלא גדול, מכיוון שמקור הדין של פת חיטים ופת כוסמין הוא בתלמוד ירושלמי (נדרים פ"ב ה"א) שכוסמין ושעורים, שעורים קודמים משום שזה מין שבעה. ושואל הירושלמי, והלא הכוסמין יפים מן השעורים? והתירוץ הוא שהשעורה היא מין שבעה "וכמאן דאמר מין שבעה וחביב מין שבעה קודם". וכל מי שיפתח את דברי הראשונים במסכת ברכות בנושא של סדר קדימה בברכות יבחין, שהרשב"א וכמה ראשונים מביאים את הירושלמי, והם אומרים שזו הסיבה המרכזית שהם פוסקים להלכה לא כהרמב"ם. כלומר הם מוכיחים מהדין של כוסמין ושעורים לכל דיני קדימה בברכות. ומשמע שלא חילקו בין קדימה בפירות לקדימה בסעודה.

לאור זאת בוודאי שיש לנו מכאן ראייה שמין שבעה וחביב, מין שבעה קודם. וזו ההלכה למעשה.

יד. חודש אדר העיקרי בשנה מעוברת

לגבי עצם הדבר שמרן מזכיר "ולהרמב"ם" במקום יש אומרים, יש בזה הרבה מקום לדון. אני ישבתי פעם בדקתי וראיתי שיש הרבה מקומות שכתוב

כך בשלחן ערוך, ויש בהם מחלוקת. הפרי מגדים הוא אינו היחיד שאומר שכשכתוב "ולהרמב"ם" אין הכרעה, הש"ך גם כן סובר כך.

יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לגבי חודש אדר בשנה מעוברת, איזה אדר הוא נקרא חודש אדר העיקרי, האם אדר ראשון או אדר שני. המחלוקת שלהם היא לגבי נדרים (מ"ד ס"ג). ולגבי שטרות. לגבי שטרות, למשל, אם באים שנים לאדם ותובעים ממנו כל אחד \$100,000 וכל אחד יש לו שטר, ההלכה היא שהשטר הראשון, ההלוואה הראשונה, פורעים אותה ראשונה. והנה כאן, שניהם הוציאו שטר הלוואה בשטר אחד רשום שתאריך ההלוואה היה בחודש אדר סתם, ואילו לשני רשום שתאריך ההלוואה היה בחודש אדר שני. האם אדר סתם זה אדר ראשון או אדר שני? זו שאלה מאוד חשובה. כיון שאולי נחשיב את שתי השטרות כאדר שני. וכל אם אירע להיפך, באחד היה כתוב אדר ראשון, ובשני כתוב אדר סתם.

בדומה לכך יש נידון לגבי כתובה, אדם התחתן וכתב כתובה לאשתו, ובכתובה כתוב אדר, והאיש הזה חייב כסף למישהו שיש בידיו שטר שכתוב בו אדר ראשון. עלינו לברר מי היה השטר הראשון, האם השטר חוב או הכתובה שנתן לאשה. זו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר סובר סתם אדר זה אדר שני, ואילו רבי יהודה סובר שזה אדר ראשון. וזו מחלוקת גם לגבי גיטין, כיצד יש לכתוב בגט, שלרבי יהודה שאדר ראשון הוא אדר העיקרי, הרי שבגט שניתן בחודש אדר ראשון יש לכתוב אדר. זה אדר העיקרי. ורק אם זה באדר שני יש לכתוב אדר שני. מפני שאם לא זה גט שהתארך שלו לא נכון.

למעשה, הרמב"ם פוסק כמו רבי מאיר שהאדר העיקרי לגבי שטרות זה אדר שני. משמע שאדר שני בגיטין או בסתם שטרות יש לכתוב אדר סתם. ורק אדר ראשון צריך לכתוב בפירוש. [כמובן שזה לא נוגע לנושאים של פורים וארבע פרשיות, זו סוגיה במסכת מגילה (א). אמנם יש בזה שאלה אם אפשר ללמוד משם או לא, ויש שם תוספות שמהם רואים שהם לא סוברים כהרמב"ם. ואכמ"ל].

טו. סתירה בדברי מרן השלחן ערוך

בדומה לכך, הוא הדין לגבי נדרים, שהדין בהם הוא שהולכים אחר לשון בני אדם. ואם אדם נדר ואמר, שבשנה מעוברת שהוא לא יאכל בשר עד ראש חודש אדר, שלפי רבי מאיר אסור לו לאכול בשר עד ראש חודש אדר שני. אבל לפי רבי יהודה עד ראש חודש אדר ראשון.

מרן השלחן ערוך (יו"ד סימן כ"א סעיף ח) מביא את שתי הדעות. וכותב שלגבי נדרים אדר סתם היינו אדר ראשון. ואם אדם אמר למשל שהוא לא יאכל בשר עד ראש חודש אדר, מותר לו לאכול בראש חודש אדר ראשון והלאה. ומוסיף מרן "ולהרמב"ם, עד ראש חודש אדר שני". וזה בדיוק כמו הנידון שלנו, האם מרן פוסק כמו מה שכתב בסתם או כמו מה שכתב מהרמב"ם.

לעומת זאת, בהלכות גיטין (אה"ע סימן ק"ט סעיף ז) כותב מרן, שבאדר הראשון כותבים בגט "אדר הראשון" ואילו באדר השני כותבים "אדר השני". והש"ך מקשה, שלכאורה זו סתירה בשלחן ערוך. וכמו כן בהלכות שטרות (חו"מ סימן מ"א סעיף כ"ח) מרן בשלחן ערוך סותם את דבריו שאדר ראשון הוא אדר העיקרי. ומקושיית הש"ך משמע, שלמד כמו הפרי מגדים, שאין נפקא מינה אם מרן כותב "ולהרמב"ם" או סתם יש אומרים.

טז. מרן החמיר לגבי גיטין משום אשת איש

לעומת זאת, המהר"ם בן חביב בספר 'גט פשוט' כותב, שלגבי גיטין מרן החמיר. משום שגט זה עניין של ספק אשת איש, ומרן רצה לצאת ידי חובת כל הדעות, לכן מרן פסק באדר ראשון כותבים "אדר ראשון" באדר שני כותבים "אדר שני". אבל לגבי נדרים ושטרות, אפילו שזה גם כן דאורייתא, בהם מרן כתב בסתם סתם אדר הוא אדר ראשון, ורק באדר שני צריך להדגיש אדר שני.

היום הרבנים שעושים חופות מקפידים לכתוב בכתובה במפורש, באדר ראשון כותבים אדר ראשון, ובאדר שני כותבים אדר שני. כדי לא להיכנס לספקות. אבל מעיקר הדין, אישה שהתחתנה בשנה מעוברת, ובאה אחר מכן לגבות את הכתובה שלה, וכתוב בה אדר סתם, מתייחסים שכאילו כתוב בפירוש בכתובה אדר ראשון, וכל זמן שלא כתוב אדר שני מתייחסים לזה

כאדר ראשון. כך כותב הגט פשוט ואנחנו הולכים בעקבותיו הלכה למעשה. יש לי בזה פסק ארוך, והבאתי ראיות בכמה וכמה נושאים שרואים שרוב הפוסקים סוברים כדברי המהר"ם בן חביב, שזה נקרא סתם ויש אומרים, אבל הראייה החזקה זה ממה שאמרת פה בעניין סדר הקדימה בברכות, שרואים שבמקום אחר מרן מזכיר רק את הדעה הראשונה ולא מזכיר כלל את דעת הרמב"ם. וכך ההלכה. וכך כותבים מרן החיד"א והמאמר מרדכי ועוד הרבה אחרונים.

י. מהר"ם בן חביב

דרך אגב, הזכרנו את הגט פשוט. זה ספר על אבן העזר שחיבר אותו המהר"ם בן חביב, שהיה מראשוני האחרונים, והיה גר בארץ ישראל, היה רב ראשי בירושלים. הוא נפטר צעיר מאוד אבל הספיק לכתוב הרבה, יש לו המון תשובות בהלכה, חוץ מהספר 'גט פשוט' יש לו ספרים על כמה מסכתות בש"ס שיש בהם פלפולים עצומים. יש לו ספר 'כפות תמרים' על מסכת סוכה, יש לו ספר 'תוספת יום הכיפורים' על מסכת יומא, ויש לו ספר 'יום תרועה' על מסכת ראש השנה. אאמ"ר מרן זצוק"ל פעם סיפר לי, שכשהוא היה דיין צעיר מאוד בשנת תשט"ז בערך הוא הגיע לפתח תקווה, והגיע לפניהם גט ששם האשה היה 'ראשל'. האשכנזים מוסיפים בשמות הרבה פעמים ע' והדיינים שהיו איתו רצו שייכתב בגט 'ראשעל'. והוא התחיל להתווכח איתם, ואז הוא אמר להם, יש ספר 'גט פשוט' - בימים ההם אף אחד לא שמע על הספר הזה אבל לאאמ"ר מרן זצוק"ל בספריה היה את הספר ישן מאוד, מהדורה ראשונה - והספר הזה אנחנו הולכים אחריו בענייני שמות בגיטין. אבל הם אמרו לו, מה אתה מביא לנו מהר"ם בן חביב? מעולם לא שמענו את השם הזה... אתה מביא לנו איזה רב בלתי ידוע... אבל הוא שאל אותם: הפני יהושע? היה גדול? ברור, שכן, מי לא שמע על הפני יהושע? הנה הפני יהושע שהיה לפני כ- 300 שנה, אבל הוא חי אחרי המהר"ם בן חביב, והפני יהושע בכתובות (ס), מביא את דברי המהר"ם בן חביב בדרך ארץ מופלגת שאין לתאר! ואאמ"ר הלך והראה להם את הפני יהושע הזה! ואז הם הסכימו.

לאחר זמן אאמ"ר היה אצל מרן הגר"ע עטייה וסיפר לו את הסיפור הזה, והתלונן בפניו שעל כל דבר הם מתווכחים איתו, ורבי עזרא אמר לו, נו, בסופו של דבר הם הסכימו איתך? ואאמ"ר ענה לו, כן, לאחר שראו את הפני יהושע הם הסכימו... אמר לו הגר"ע עטייה, נו, אז הם התווכחו, בסופו של דבר הם ראו את האמת...

דרך אגב, בדור האחרון, באותה שנה - תשט"ז - חל שינוי גדול. כי מצאו את הספרים של מהר"ם בן חביב על הש"ס שהיו אצל רבי עקיבא איגר, שהוא כתב על הגיליון הרבה הגהות וב"ה הדפיסו את זה ביחד עם ההגהות של רבי עקיבא איגר. היום כבר אף אחד לא שואל מי זה המהר"ם בן חביב. כולם יודעים את גדולתו. לפני כמה שנים נדפסו שני ספרים גדולים, ענקיים, שמצאו המון תשובות שלו בכתב יד. הוא נפטר צעיר מאוד בסביבות גיל 40 אבל הוא הספיק לכתוב המון בגאונות עצומה שאין לתאר.

יח. הקב"ה מבטיח על תנאי שנתפלל

בפרשת השבוע קראנו על קריעת ים סוף. חז"ל אומרים "קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף" - הפרנסה קשה כקריעת ים סוף. כמו כן אומרים חז"ל לגבי זיווג של אדם "קשה לזווגם כקריעת ים סוף". ולכאורה, למה חז"ל נקטו דווקא קריעת ים סוף? מה זה קשור? מה מזונותיו של אדם וזיווגו של אדם שייכים לים סוף? אם רוצים לומר שהם קשים - תאמר שמזונות זה קשה כאבן או כברזל, למה קריעת ים סוף?!

אלא הבה ונתבונן. חז"ל אומרים, כתוב בפסוק: "וישב הים לפנות בוקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתנו". מה זה "לאיתנו"? אומרים חז"ל: אל תקרא "לאיתנו" אלא "לתנאו". שהקדוש ברוך הוא עשה תנאי עם הים, שכשיבאו בני ישראל הוא יבקע, ואחר כך כשיבאו המצרים הוא יחזור לאיתנו. והנה, מה באמת קרה? כשבני ישראל באו, הם עומדים - הים לפניהם והמצרים מאחוריהם - והם בצער גדול, "ויצעקו בני ישראל אל ה'", הם מתחננים על נפשם. חז"ל אומרים, משל ליונה שהנשר היה רודף אחריה, והיא בורחת

אל הקן שלה, אבל שם היא מוצאת נחש בתוך הקן... והיא עומדת באוויר ומנפנפת בכנפיים בעצבנות. היא לא יודעת מה לעשות! ככה היו עם ישראל: מצרים מאחוריהם והים לפניהם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה: "מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו". ועם ישראל עומדים ולא יודעים מה לעשות, להיכנס למים סוערים כל כך?! לאיפה נלך? ואז בא נחשון בן עמינדב וקופץ אל הים! ואחריו באו עוד כמה מהנשיאים של השבטים וקופצים אחריו לים! ואז אומרים חז"ל: הגיעו המים עד צווארו, נחשון עומד לטבוע, ואז הוא צעק: "הושיעה ה' כי באו מים עד נפש!" ואז הקדוש ברוך הוא גער בים, והים נבקע.

וצריך להבין, למה צריך את כל זה? הרי אם הקדוש ברוך הוא עשה תנאי עם הים שהוא יבקע, אז למה הים לא נבקע מיד כשעם ישראל הגיעו לשם? שים להם שטיח אדום ויעברו! למה היה צריך להגיע למצב שנחשון יקפוץ?!

אלא רואים פה דבר מאוד מעניין, הקדוש ברוך הוא מבטיח הבטחות אבל זה על תנאי, ההבטחה של הקב"ה זה לא פוטר אותנו מלעשות את ההשתדלות שלנו! אנחנו צריכים להשתדל! אדם שרוצה להתחתן וכי הוא יגיד מה זה משנה אם אני אחפש כלה או לא, שהרי הכל נקבע ארבעים יום קודם יצירת הוולד... לא! לא רק שלא תחכה, אלא תחפש ותתפלל לקדוש ברוך הוא שתזכה לאישה טובה! אנחנו רואים בגמרא שלמרות שזה נקבע 40 יום קודם יצירת הוולד, זה יכול להשתנות. כשהקב"ה קובע את הזיווג של האדם אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה צדיק או רשע, תתארו לכם שקבעו בת פלוני לפלוני, ואז הם גדלו, והבחורה הזאת גדלה צדקת יראת שמיים וטובת לב, כלילת המעלות, לעומת זאת, הבחור גדל שורש פורה ראש ולענה... וכי הקב"ה ייתן להם להתחתן? אז הקדוש ברוך הוא משנה את הדברים. הרי לנו שההבטחות של הקדוש ברוך הוא הן על תנאי! כמו שבים סוף הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו קודם כל נראה את ההשתדלות שלנו, נעשה את המאמצים, "דבר אל בני ישראל ויסעו!" ורק אחר כך נבקע הים. כך בכל דבר, אנחנו צריכים את התפילות שלנו למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח!

יש לכך כמה ראיות, ואתן דוגמה פשוטה: הקב"ה הבטיח ליעקב אבינו, "והנה אנוכי עימך ושמרתך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך", יתירה מזאת, לאחר יותר עשרים שנה, יעקב אבינו שומע שעשו בא לקראתו, "ויירא יעקב מאוד ויצר לו", הוא מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא: "הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנוכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים, ואתה אמרת היטב איטיב עמך" אז למה אתה מפחד? הרי אם הקדוש ברוך הוא הבטיח - למה לפחד? אלא אומרים חז"ל: יעקב אבינו פחד שמא במשך אותם 20 שנה עשה איזה חטא, ואז ההבטחה מתבטלת! לכן אנחנו צריכים להבין ולהתפלל, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו השאלה אם זה 'בעינתה' או 'אחישה'... אנחנו לא יכולים לסמוך סתם ולהגיד שהקב"ה הבטיח לנו, וזהו! אנחנו צריכים להתפלל! לכן חז"ל מחייבים אותנו לומר בתפילה: "תשכון בתוך ירושלים", "את צמח דוד", "ובנה אותה בנין עולם". ואף אחת השאלות הראשונות ששואלים את האדם הן ציפית לישועה? - אנחנו צריכים לצפות ולהתפלל על כל דבר.

כמו כן לגבי מזונותיו של אדם שקשים כקריעת ים סוף, אם בראש השנה לא פסקו לו כמו שצריך והוא יתפלל טוב, הוא יבקש ויקיים מצוות, הוא יהיה ראוי, הרי שזה ישתנה! אך אם חלילה להפך, יכול להיות גם להפך... זה היסוד שלנו! אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו! אבל אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו זה לא פוטר אותנו מלהתפלל לפניו.

אני רוצה לברך את כל הציבור, ואת המאזינים לרדיו 'קול ברמה', שיתברכו בכל הברכות שבתורה, בני, חיי, ומזוני, שיזכו לבנים טובים, לפרנסה טובה, לבריאות טובה, אריכות ימים ושנים, שובע שמחות, אמן כן יהי רצון.